

ACCEDE A RESPUESTA DE SOLICITUD DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN EFECTUADA POR
[REDACTED]

RESOLUCIÓN N°287/ 2621 /2021.

VISTO : Lo dispuesto en la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo 1º de la Ley N° 20.285, de 2008, en adelante, Ley de Transparencia; el Decreto Supremo N° 13, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008; la Instrucción General N°10 del Consejo para la Transparencia, publicada en el Diario Oficial el 17 de diciembre de 2012.

LO ESPEJO, 3 de noviembre de 2021.

CONSIDERANDO:

1. Con fecha 1 de octubre de 2021, se ha recibido la solicitud **MU145T0002621**, cuyo tenor literal es el siguiente: "...Agradecería indicarme la situación o el estado de la elaboración del Plan Regulador Comunal...".
2. Que, conforme lo establecido por el artículo 10º de la Ley de Transparencia, *"toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la administración del estado, en la forma y condiciones que establece esta ley"*.
3. Que, el artículo 5º del citado cuerpo legal dispone que son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento y complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación; la información elaborada con presupuesto público; y toda otra información que obre en poder de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas en la Ley de Transparencia.
4. Que, en virtud lo anterior se estima que la información solicitada tiene el carácter de pública y que a su respecto no ocurre causal de secreto alguna, que justifique la denegación de la misma.
5. Que, de conformidad a lo establecido en la letra h) del artículo 11º de la Ley N°20.285 "Sobre Acceso a la Información Pública", que se reconoce el principio de la oportunidad, que dice: *"conforme al cual los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos legales, con la máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámites dilatorios..."*.
6. Que, la letra f) del artículo 11º de la Ley N°20.285 "Sobre Acceso a la Información Pública" que reconoce entre otros el principio de facilitación, *"conforme al cual los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo."*



RESUELVO:

I ACCÉDASE a la entrega de la información referida a: "a la situación o el estado de la elaboración del Plan Regulador Comunal", elaborada por la Secretaría Comunal de Planificación, que indica:

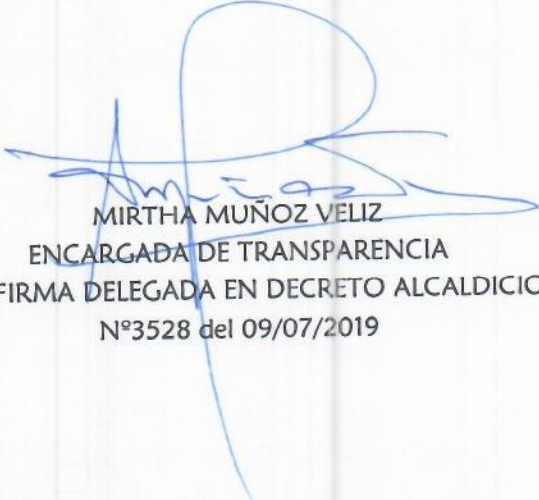
"...Se adjunta copia en archivo Pdf. de la Ordenanza de Plan Regulador de fecha 29 de julio de 1983 de la comuna de la Cisterna, vigente a la fecha para la comuna de Lo Espejo, asimismo se informa que ésta comuna aún no tiene plan regulador propio. Cabe señalar que no existe actualización, se tuvo que postergar el nuevo Plan Regulador por la pandemia, por ser imposible efectuar la consulta ciudadana como lo establece la normativa..."

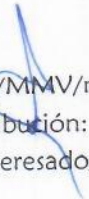
II ENTRÉGUESE la respuesta del requerimiento solicitado por [REDACTED] a través de la forma y medios que se indican: correo electrónico [REDACTED]

III DISPÓNGASE la entrega gratuita de la información solicitada, en forma señalada en el punto resolutivo anterior.

IV NOTIFÍQUESE que, en mérito de lo expuesto en la presente Resolución, se da por entregada la información solicitada por [REDACTED], mediante correo electrónico [REDACTED] según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, Sin perjuicio que en el evento de no encontrarse conforme con la respuesta, que por este acto se entrega, usted podrá interponer un amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde la notificación de la misma.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.


MIRTHA MUÑOZ VELIZ
ENCARGADA DE TRANSPARENCIA
"POR FIRMA DELEGADA EN DECRETO ALCALDICIO"
N°3528 del 09/07/2019

 NSH/MMV/myss.-

Distribución:

1. Interesado/ 2. Expediente/